

全额退保是如何操作的？先看下下面几个截图。

客户两年前买的保险，现在要退保，客户有我当年返佣的证据，我现在已离职，请问案件跟我还有没有关系

2019-04-30 00:03 辽宁-大连

问题相似？立即点击获得针对性解答 [获取解答 >](#)

### 律师回答

获得疫情防控普法手册 [立即获取 >](#)



**律师**  
2019-04-30 08:51回复

[咨询我](#)

有。。。

**追问** 客户要求全额退款，案件是否成立  
2019-04-30 18:41:00

**回答** 按规定退即可  
2019-05-01 11:05:00

保险业务员推销保险的时候，以高额返佣欺骗我购买保险，这个情况能让我全额退保吗  
全额退保吗？

[我也要提问](#) 如与您情况不符，可立即咨询律师

### 精选答案推荐

以上咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习



**顾问团**  
法律问答顾问

[咨询我](#)

固定证据可以诉讼

对内容有疑问，可立即反馈。 [反馈](#)

## 您好律师，我去年给全家买了三份份平安保险，业务员承诺次月发提成后返佣2万元（有微信聊天证据）

02-07 02:46 悬赏 0 发布者 回答: (0)

您好律师，我去年给全家买了三份份平安保险，业务员承诺次月发提成后返佣2万元（有微信聊天证据），但合同生效过了犹豫期后他却迟迟未履行承诺，现在已经拖了大半年了。因未履行承诺我和业务员已经闹僵了。我现在想退保，但首年退保损失很严重。所以请问在这种情形下由于业务员欺诈导致的退保是否可以申请全额退保？如果平安公司不能给全额退保，打保监会电话管用吗？

### 一、哪些情况可以全额退保？

#### 1、业务员存在误导销售的行为

如果保险合同的内容与业务员说的内容不同，存在较大差异，如果以遇到这种情况，可以向保险公司申请全额退保。生活中确实存在一些这样的情况，业务员为了完成自己的销售业绩，从而夸大产品的作用，诱导消费者购买。

#### 2、保险公司未进行电话回访

银保监会要求保险公司必须对购买保单的客户进行电话回访，如果客户没有接到这样的电话，也是可以申请全额退保的。

#### 3、由业务员代签名

如果保单是由业务员代签名或盖章，投保人也是可以申请全额退款的。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认，那么这种情况就不能退保。

### 二、全额退保要哪些证据？

如果是业务员存在误导行为，那么能直接证明业务员存在这一行为的录音、录像、聊天记录都可以作为全额退保的证据。

如果没有接听到电话回访，那么可以直接向保险公司提出退保申请，保险公司对电话回访都是有录音记录的。

如果是在自己不知情的情况下被代签保单，可以向保险公司提供笔记对比证明。

#### 第一百一十六条

保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗投保人、被保险人或者受益人；（二）对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况；（三）阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务，或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务；（四）给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益；（五）拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务；（六）故意编造未曾发生的保险事故、虚构保险合同或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔，骗取保险金或者牟取其他不正当利益；（七）挪用、截留、侵占保险费；（八）委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动；（九）利用开展保险业务为其他机构或者个人牟取不正当利益；（十）利用保险代理人、保险经纪人或者保险评估机构，从事以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用等违法活动；（十一）以捏造、散布虚假事实等方式损害竞争对手的商业信誉，或者以其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序；（十二）泄露在业务活动中知悉的投保人、被保险人的商业秘密；（十三）违反法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他行为。

上面截图，从保险销售员保险投保人律师三者的角度，以及  
保险法 116 条。

从各个角度都提到了，返佣是违规的。

无论是销售员承诺返佣没有做到，还是已经给客户返佣，都  
是违反保险相关法规的。

打电话投诉，最重要的是证据，相关法规里面也提到，聊天记录也可以作为证据。

那如果没有聊天记录怎么办呢？

可以找业务员聊天然后截图。具体怎么聊？下面话术如果微信聊天保存好聊天记录；如果打电话要录音！

如果业务员承诺过返佣而没有返佣的话，就可以打电话或者发微信，问“当初承诺的返佣还没给我，啥时候方便转给我？”只要他接这个话，说个具体时间，就可以了。

如果业务员承诺返佣，也给了钱了。有微信或者支付宝、银行转账记录就可以。

如果业务员给的现金，可以这样说：“有个朋友也想买这个保险，能不能给我买的时候一样的返佣？”

或者说“我觉得保险不合适，想退保，你给我的返佣我再转给你”，这样说如果全额退保成功了，最好能转给他，不然他还会被保险公司再扣除这个保险的佣金。

如果业务员没有承诺返佣，但是给了礼品。可以这样说。“我买保险的时候你给的\*\*礼品从哪里买的，我朋友觉得不错想买一个”

或者也可以这样说：“我觉得我买的保险不合算，我打算退保，你给买的\*\*礼品受之有愧，一直没有用，包装我还没打开，我还是退给你吧”

打电话投诉的时候怎么说？

第一步，打给保险公司申请全额退保（每家保险公司客服电话不一样，百度一下就可以找到），理由就是当时保险销售代表承诺给返佣没有给；或者给返佣了，所以申请全额退保。因为保险公司违反了保险法 116 条。

第二步，如果第一步顺利就无须第二步。如果保险公司不退，就说要去保监会投诉。保监会投诉电话 12378。投诉以后保险公司会联系客户，在没有解决问题之前千万不要撤回投诉。

第三步，是第二步已经投诉到保监会依然不起作用的情况下再去做。找律师起诉保险公司，根据实际情况，如果说自己打算诉讼给退了就算了。依然不退，可以找个律师写个律师函发给保险公司。收到律师函还不退就真起诉（前提证据是真的，不要伪造）。

基本上不会走到第三步的最后一招，保费就会给退了。

最后再总结一下，返佣是大多数人接单的时候最常用的退保理由。因为这个理由最容易实现。

如果不想用这条理由去退保。就按照保险法第 116 条，逐条卡，逐条问客户买保险的时候

保险代理员有没有这个行为，有的话有没有证据，或者自己制造截图。

总之一句话，保险公司违反了保险法 116 条，违法就可以解除合同，合同解除当然要退回投保人的保险金。

保险公司违规的处罚措施。

#### 第一百六十一条

保险公司有本法第一百一十六条规定行为之一的，由保险监督管理机构责令改正，处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证。

保险能全额退保只有 2 种方式：第一种，买完保险犹豫期内退保，可以全额退保；第二种：保险从业人员或者保险公司违反了保险法第 116 条或 131 条，客户有权利撤销保险合同，全额退保。

之所以第二种可以退保，是保险公司违法在先，所以保险合同无效，投保人有权利追回个人损失。

保险公司违规的处罚措施，保险法第 161 条有明确规定。保险公司违规的处罚措施。

从事这个行业就记住 3 条法规，保险法第 116 条 第 131 条 第 161 条。

投诉的时候只要提到这 3 条法规，并且收集好了相关证据，就可以据理力争，追回自己的合法权益。

保险退保详细操作方法步骤，还有相关法规，就是这些内容。

另外一种情况就是业务员是自己或者家里人：这种情况，再去卡保险法里面的条款，会有点困难，这种情况还能不能退？

也是可以的，这种情况适合打苦情牌，打公司的客服电话说明自己情况，比如夫妻俩失业在家，没有收入，孩子上学，家里还有老人需要照顾。保险续费交不起了，希望退保。如果保险公司只给退现金价值或者 保险公司不给处理的话，

就打 12378，把上面的苦情牌再打一遍，顺带说保险买的时候是自己的师傅给自己下的销售任务，自己根本用不到这个保险，白白交了好多年的冤枉钱，希望保险公司能退保，不能只退现金价值。

之所以这样作业能行的通，是保监那边会有特殊情况的考量。

关键点是 12378 要打通，很多时候语音提示线路忙，请挂机。

记住！这只是语音提示，并不是电话那边不响铃，不要挂电话，直到有人接听。



听到请挂机的提示后，很多人会直接挂掉，这就是很难打通的根本原因。

还有疑问，加老师微信 81324338 先拉你进群，有问题在群里提问。

再补充一点，就是课程中以返佣作为例子去维权的，实际上《退保调查问卷》里面的那些问题都可以拿来作为申请全额退保的理由。

比如签字非本人签字，那合同当然是无效的 再比如买完保险以后保险公司没有回访电话，那也是可以退保的

最后，强调一下，如果是用保险贷款了，或者理赔过，再或者提取过生存金，存在以上 3 种情况是不可以退保的



上面图片是投诉的流程，投诉的时候注意几点：

第一，打 12378 电话占线的几率很大，需 要多打几次，实在打不通，百度一下本省的银保监局网站，网站上会有其他投诉电话。

第二，电话投诉的时候就说保险公司的违规行为，比如保险销售员存在返利问题，他们会给 你银保监局的地址，或者电子邮箱，需要你提交材料给他们。

第三，提交材料的时候需要提交投诉人的基本情况，包括：1. 公民的姓名、有效证件号码、 联系电话、联系地址、邮政编码 2. 被投诉人的基本情况，包括：被投诉的保险机构或者保 险中介机构的名称；被投诉的保险从业人员的相关情况以及其所属保险机构或者保险中介机 构的名称；（保险公司名称，营业部代码，业务员姓名 电话，业务员保险代理从业资格证 号码，及业务主管姓名和工号，这些资料在保单上都有信息）

第四，投诉诉求（诉求可以说保险公司违反保险法第 116 条，要求解除保险合同），主要 事实和理由，以及相关事实的证明材料（比如微信聊天截图，录音材料） 诉求这块再深入说一下，就说保险公司违反了保险法第 116 条，根据合同法第 52 条（第 五十二条 合同无效的法定情形 有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。）规定，保险合同无效， 投诉人要求与保险公司解除合同，并且要求保险公司赔偿投保人的经济损失（保险费\*\*\*\*元） 投诉成立以后，等保险公司电话就可以了。

最关键的一点，保险公司没有达成你的要求之前，千万不要撤回投诉。



上面是银保监会官网关于投诉的流程图，看不清楚可以自己去银保监会官网查询，银保监会工作是按照《保险消费投诉处理管理办法》来执行的，感兴趣的可以自己百度一下： 保险消费投诉处理管理办

最后，老师的微信 81324338 遇到不明白的可以加一下，留言，我看到就会回复。